

ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๒/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอทุ่งสง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ (ทุ่งชิงหิ้ง) ทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองตามหลักฐาน ส.ค. ๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินตามหลักฐานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ แต่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ว่าออกโฉนดที่ดินไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไปรับเงินค่ารังวัดและรับคำขอออกโฉนดที่ดินคืนแล้ว กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๙/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งอำเภอหนองหงส์ที่ระบุว่าที่ดินพิพาทเป็นทางสาธารณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และภรรยาถูกแจ้งความดำเนินคดีอาญา ขอให้ศาลเพิกถอนผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง นั้น โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายอำเภอหนองหงส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่งตั้งขึ้นเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นาย อ. มีหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ปิดทางสัญจรและร่วมกับเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินดำเนินการรังวัดที่ดินให้มีทางสาธารณะน้อยกว่าเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทราบเพื่อดำเนินการวินิจฉัยกรณีดังกล่าวต่อไป ดังนั้น ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็นเพียงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเป็นกระบวนการพิจารณาทางปกครองซึ่งเป็นการดำเนินการภายในฝ่ายปกครอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเทศบาลตำบลหนองหงส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันจะถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดี



ทั้งสองได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากผลของการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เห็นว่าที่ดินบริเวณพิพาทเป็นทางสาธารณะ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๕/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอหนองม่วงโดยเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๗๐๕ และเลขที่ ๒๘๘๑ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง (โคกสำโรง) จังหวัดลพบุรี ให้แก่อำเภอหนองม่วง เพื่อดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ นาง ช. ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง จ. ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๔๓/๒๕๕๘ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากครบกำหนดแล้วไม่ส่งมอบ อำเภอหนองม่วง จะดำเนินการออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว และจะดำเนินการโอนตามคำสั่งศาลต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอคัดค้านการออกใบแทน น.ส. ๓ ก. และการบังคับคดีตามคำพิพากษา ต่อมา นายอำเภอหนองม่วงมีคำสั่งไม่รับคำขอคัดค้านการออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของนาง จ. ให้จำเลยที่ ๑ (ผู้ฟ้องคดี) โอนที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ หากจำเลยที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา คดีนี้จึงต้องรับฟังเป็นที่ยึดตามคำพิพากษาศาลฎีกาว่า ที่ดินส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็นของนาง จ. ซึ่งต้องโอนให้นาง ช. ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง จ. ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่ความในคดีดังกล่าวจึงต้องผูกพันตามคำพิพากษาถึงที่สุดตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๕/๒๕๖๐ และที่ ๖๘๑/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลคอนสาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ แต่พันจ่าอากาศตรี ก. ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินชำนาญการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีความเห็นตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)



โดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ได้มีคำสั่งไม่รับคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลเพิกถอนบันทึกข้อความของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น บันทึกข้อความของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเพียงบันทึกของเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่เสนอความเห็นตามสายการบังคับบัญชาในขั้นตอนการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง จึงเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองที่ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนบันทึกข้อความของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนกรณีการฟ้องโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดิน ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ว่า ที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๖๘ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมายื่นขออนุญาตออกโฉนดที่ดิน เป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์โนนไม้สี ตามหลักฐาน น.ส.ล. เลขที่ ขย ๑๕๕๖ ซึ่งต้องห้ามออกโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๖๘ จึงไม่ใช่ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิครอบครอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ดังกล่าว จึงไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๕/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขืนทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ขบ. ๔๖๗ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการนำที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับพวกไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ขอให้ศาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเฉพาะส่วนที่นำเอาที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับพวกไปขึ้นทะเบียน นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีกับนาง ล. เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดชลบุรีในข้อหาบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองและหาผลประโยชน์ในที่ดินพิพาทซึ่งเดิมเป็นทรัพย์สินของท่านผู้หญิง ส. และถูกอายัดห้ามจำหน่ายจ่ายโอนตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๖ ซึ่งคดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๔๖๓ ของท่านผู้หญิง ส. ซึ่งได้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๗ มีกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลและดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้แล้ว พิพากษาให้ขับไล่ผู้ฟ้องคดีและบริวาร



ออกไปจากที่ดินพิพาท และให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี คำพิพากษาดังกล่าว จึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่ความในคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง ในที่ดินดังกล่าวที่อ้างว่าถูกนำไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำที่ดินแปลงดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ มีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่วัด “วัดร้าง” เต็มทั้งแปลง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดิน ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๘๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของมารดาผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ ตามการบรรยายฟ้องของผู้ฟ้องคดีว่า ศาลยุติธรรมได้วินิจฉัยแล้วว่า มารดาของผู้ฟ้องคดีไม่มี สิทธิครอบครองที่ดินบริเวณพิพาท โดยเชื่อว่าเอกสาร ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๖๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของกระทรวงวัฒนธรรมที่นำมาใช้ในการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน ดังกล่าวเป็นเอกสารที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง บ. ย่อมต้องผูกพัน ตามคำพิพากษาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า การที่คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุก ที่ดินของรัฐ จังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติว่าบริเวณสนามบินเก่าหนองฟ้าแลบเป็นที่ราชพัสดุ แต่ยังไม่ทราบแนวเขตชัดเจน จึงให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลยดำเนินการตรวจสอบแนวเขต ให้ชัดเจนและยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่อไป เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินแปลงข้างเคียงของที่ดินแปลงสนามบินเก่าหนองฟ้าแลบ ตามคำขอได้ ขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติดังกล่าว นั้น ในขณะที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องคดีนี้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลยเพียงแต่ดำเนินการยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับ



ที่หลวงที่ดินราชพัสดุแปลงสนามบินเก่าหนองฟ้าแลบต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ซึ่งยังต้องมีการรังวัดเพื่อก่อหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย รวมถึงการประกาศเพื่อก่อหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่อไป หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า มติผู้ถูกฟ้องคดีที่ระบุว่า บริเวณสนามบินเก่าหนองฟ้าแลบเป็นที่ราชพัสดุ หรือแผนที่แนวเขตที่ดินราชพัสดุแปลงสนามบินเก่าหนองฟ้าแลบ ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลยใช้ประกอบคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครองเพื่อโต้แย้งคัดค้านการรังวัดเพื่อก่อหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าว และใช้สิทธิทางศาลเมื่อกรมที่ดินได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงสนามบินเก่าหนองฟ้าแลบให้แก่กรมธนารักษ์ต่อไป ข้อเท็จจริงในชั้นนี้จึงเป็นเพียงการเตรียมการเพื่อจะจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยังไม่มีผลเป็นการกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าการการกักกันแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงนาย ส. รับรองว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ของสมาคมกักกันโทษ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นไปอย่างถูกต้อง และรับรองนาย ส. ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกักกันโทษของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ตลอดจนกรรมการสมาคมกักกันโทษเดิมของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจที่จะรับรองวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ และไม่มีอำนาจรับรองตำแหน่งของนาย ส. ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และขอให้ระงับ ยกเลิก และเพิกถอนการดำเนินการใด ๆ สืบเนื่องจากคำสั่งดังกล่าว นั้น หนังสือฉบับพิพาทเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองเพื่อที่จะจัดให้มีคำสั่งทางปกครองต่อไป ก่อนที่นายทะเบียนสมาคมกักกันโทษประจำจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะมีคำสั่งรับหรือไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมกักกันโทษใหม่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นคำสั่งทางปกครองต่อไปเท่านั้น ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหน้าที่หรือมีผลบังคับตามกฎหมายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากหนังสือดังกล่าว แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนการแต่งตั้ง



กรรมการสมาคมกีฬาชุดใหม่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วก็ตาม แต่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาชุดใหม่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงยังไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำโดยของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในขณะที่ยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๖/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอต่อเทศบาลตำบลทาลาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และปลัดเทศบาลตำบลทาลาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอให้แก้ไขรายการสัญญาสิทธิของผู้ฟ้องคดีในรายการทะเบียนราษฎร จากบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นสัญชาติไทย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอความเห็นไปยังอำเภอบ้านหมอ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และนายอำเภอบ้านหมอ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อพิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งไม่อนุมัติให้แก้ไขรายการสัญญาสิทธิในรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร. ๑๔) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกตามความเห็นหรือข้อพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ไม่อนุมัติให้แก้ไขรายการสัญญาสิทธิ ในรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร. ๑๔) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นตามมาตรา ๘/๒ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญญาสิทธิในเอกสารทะเบียนราษฎรในคดีพิพาทนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าที่ตรวจสอบพยานเอกสารและสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงพร้อมทั้งความเห็นเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อพิจารณา และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรตามคำร้องทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๕/๑ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ สามารถพิจารณาและมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร ดังนั้น การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการตรวจสอบพยานเอกสาร สอบสวนพยานบุคคล และเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นเพียงการดำเนินการเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง อันเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาหนังสือสำนักงานเทศบาล



ตำบลท่าลาน ที่ สป ๖๒๑๐๑/๓๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนท้องถิ่นได้แจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ไม่อนุมัติการขอลงรายการสัญชาติให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิใช่คำสั่งทางปกครองตามนิยามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดี) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีคำสั่งลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๙๙,๗๕๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงกันทำสัญญารับสภาพหนี้ โดยข้อ ๑ ของสัญญา กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดียินยอมชดเชยเงินจำนวน ๙๙,๗๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โดยขอผ่อนชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๕๕ เดือน และรับรองว่าจะไม่เรียกร้องเพื่อขอระงับหรืองดเว้นการชำระหนี้รายนี้เป็นอันขาด จึงเห็นได้ว่าแม้สัญญาดังกล่าวจะใช้ชื่อว่าสัญญารับสภาพหนี้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาในเนื้อความของสัญญาแล้ว ปรากฏว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียินยอมที่จะใช้เงินโดยสละข้อต่อสู้ว่าคำสั่งเรียกให้ชดเชยเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่เกิดจากมูลหนี้ละเมิดเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีก็ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีผ่อนชำระหนี้ในยอดเงินที่ต้องชำระดังกล่าวโดยสละสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้โดยสิ้นเชิงให้แล้วเสร็จภายในครั้งเดียว กรณีจึงเป็นการที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยอมผ่อนผันให้แก่กัน สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และทำให้มูลหนี้ละเมิดที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งที่ ๐๓๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีนั้น กลายเป็นมูลหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวแทน จึงเป็นกรณีที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ตามมาตรา ๓๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันมีผลทำให้คำสั่งเรียกให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากมูลหนี้ละเมิดระงับสิ้นไปด้วยการแปลงหนี้ใหม่



และสิ้นผลผูกพันผู้ฟ้องคดีนับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ สิทธิเรียกร้องระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีก็มีขึ้นใหม่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยอันเกิดขึ้นตั้งแต่วันทำละเมิดและไม่อาจใช้มาตรการการบังคับทางปกครองต่อผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๕/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม (นาง พ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากเดิมที่ขออนุมัติซื้อเครื่องพีซี เป็นซื้อเครื่องโน้ตบุ๊กแทน นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ผู้ฟ้องคดีเคยเสนอไว้เดิม จากที่ขออนุมัติซื้อเครื่องพีซี เป็นซื้อเครื่องโน้ตบุ๊ก โดยอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดียืมโน้ตบุ๊กของโรงเรียนที่ได้รับมาตามโครงการที่รัฐบาลเคยจัดซื้อให้เมื่อปี ๒๕๕๔ จำนวน ๓๐ เครื่อง แทนการอนุมัติให้จัดซื้อตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอเป็นการบริหารงานภายในของฝ่ายบริหาร ไม่ใช่เป็นการออกกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ส่วนการกระทำของรองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม (นาย จ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่เสนอความเห็น คำสั่งเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เหมาะสมแล้วนั้น กรณีเป็นการให้ความเห็นเพื่อประกอบการสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น มิได้มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกัน จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๒/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่บริเวณสถานีหัวหิน (หัวหินบาร์ซาร์) เพื่อให้เช่าที่ดินบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีบริษัท ห. และบริษัท ข. เข้ายื่นซองเสนอราคา โดยบริษัท ข. เป็นบริษัทที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อมา บริษัท ห. ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่พิจารณาว่า



บริษัท ห. ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิคโครงการพัฒนาที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ข. ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าในพื้นที่บริเวณสถานีหัวหิน (หัวหินบาร์ชาร์) เห็นว่า กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อปรากฏว่าตามประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่บริเวณสถานีหัวหิน (หัวหินบาร์ชาร์) มีเพียงบริษัท ห. และบริษัท ข. เข้ายื่นซองเสนอราคาพิจารณา และบริษัท ข. เป็นบริษัทที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาว่าบริษัท ห. ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิคตามโครงการพัฒนาที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศดังกล่าว คือ บริษัท ห. และบริษัท ข. ส่วนผู้ฟ้องคดีทั้งสองแม้จะเป็นผู้ประกอบการค้าในพื้นที่บริเวณสถานีหัวหิน (หัวหินบาร์ชาร์) แต่ก็มีใช้อยู่ในบังคับของประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๘/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการ

แผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอจอมทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขวงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศอำเภอจอมทอง เรื่อง การคัดเลือกกำนัน ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ กำหนดให้มีการคัดเลือกกำนันตำบลขวงเปาในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และมีคำสั่งอำเภอจอมทอง ที่ ๑๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกกำนัน ตำบลขวงเปา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศและคำสั่งดังกล่าว นั้น ขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ที่มีสิทธิสมัครรับคัดเลือกในตำแหน่งกำนันตำบลขวงเปาดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขวงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หากประกาศและคำสั่งพิพาทจะมีผลกระทบโดยตรงก็แต่เฉพาะบุคคลซึ่งอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่มีสิทธิสมัครรับคัดเลือกกำนันเท่านั้น จึงไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อีกทั้ง ประกาศและคำสั่งพิพาทเป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการก่อนมีการคัดเลือกกำนันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีได้เป็นการกระทำที่มีผลกระทบทำให้สิทธิหรือหน้าที่ของผู้ใดต้องเปลี่ยนแปลงไป ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันจะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๘/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะผลการทดลองปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด โดยอ้างอิงผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการประเมิน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ประเมิน แม้การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็เป็นเพียงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพื่อดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กำหนดเท่านั้น การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นเพียงขั้นตอนภายในของฝ่ายปกครองที่จะนำไปสู่การมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลปกครองได้ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๘๒/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งองค์คณะพนักงานไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้ไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๖ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และเบียดบังเอาเงินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียว มิได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่ถูกกล่าวหาพร้อมกับผู้ฟ้องคดีด้วย อันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องที่มีการกล่าวหา ก่อนที่จะเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวมีมูลความผิดหรือไม่ ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงถือเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาภายในที่ยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดี สถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถูกกระทบกระเทือนจากการกระทำดังกล่าว จนกว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนจะได้สั่งการหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เท่านั้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ฉะนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๖/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดี กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน (สบ ๓) กองกำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท และต่อมาผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้



มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีกรณีมีผู้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าว นั้น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๘๔ ประกอบกับมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์และกระทำผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ หากการสืบสวนปรากฏข้อเท็จจริงกรณีมีมูลว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหา ถ้าเห็นว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้ผู้บังคับบัญชานำเสนอการสืบสวนข้อเท็จจริงมาพิจารณาสั่งการ ถ้าเห็นว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มีอำนาจหรือผู้บังคับบัญชาอื่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป แต่หากกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัย ก็ให้สั่งยุติเรื่องได้ ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีทั้งสองกรณี จึงเป็นกระบวนการดำเนินการทางวินัยในการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง อันเป็นการพิจารณาทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น หากได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่อนสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว ที่จะถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใดไม่ อีกทั้ง ความเสียหายจากการเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น และถูกเกลียดชัง ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นแต่เพียงการคิดหรือคาดคะเนไปเองของผู้ฟ้องคดี มิได้เป็นผลโดยตรงอันเกิดจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง อันจะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะมิสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๗๗/๒๕๖๐)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า การที่ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ แจ้งให้หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์ดำเนินการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกเกินสิทธิ จำนวน ๑๑๗,๓๖๓ บาท ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งกล่าว นั้น หนังสือฉบับพิพาทมีลักษณะเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าได้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนจากตน ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าว หนังสือฉบับพิพาทจึงไม่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดี อันจะเป็นคำสั่งทางปกครอง และแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องคืนเงินแก่ทางราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งยืนยันให้เรียกเงินคืนก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุให้หนังสือดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองได้ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๒/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณากรณีที่ให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงิน ช.ค.บ. หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือหารือกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กรณีการเรียกคืนเงิน ช.ค.บ. จากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือตอบข้อหารือว่า กรณีผู้ฟ้องคดีเมื่อศาลจังหวัดนครสวรรค์และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงิน ช.ค.บ. ที่รับไปโดยไม่มีสิทธิคืนแก่ทางราชการ และศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาไว้พิจารณาพิพากษาแล้ว จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะยุติการเรียกคืนเงิน ช.ค.บ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในข่ายที่จะยุติการดำเนินคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แจ้งว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในข่ายที่จะสามารถยุติการดำเนินคดีแก่ผู้ฟ้องคดีได้ และเพิกถอนความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ตอบข้อหารือกรณีของผู้ฟ้องคดี นั้น ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเพียงความเห็นหรือคำแนะนำเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อดุลพินิจในการพิจารณาดำเนินการเรียกคืนเงิน ช.ค.บ. จึงยังไม่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการณของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในข่ายที่จะสามารถยุติการดำเนินคดีแก่ผู้ฟ้องคดีได้ ก็เป็นเพียงการแจ้งสิทธิในฐานะเจ้าหน้าที่



ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๖ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายจากความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๗/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ นายอำเภอท่าฉาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับไปโดยไม่สิทธิหรือเกินสิทธิ จำนวน ๔๓๔,๖๘๓ บาท โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ อันเป็นลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง นั้น หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ชำระเงินเท่านั้น ไม่ปรากฏว่ามีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิเรียกเงินจากตน ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่คืนเงินดังกล่าวตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทวงถาม และเป็นเรื่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องไปใช้สิทธิเรียกเงินนั้นจากผู้ฟ้องคดีโดยการฟ้องขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินดังกล่าวต่อไป ส่วนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แจ้งคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นเพียงการยืนยันตามหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เช่นกัน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๓๒/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหนังสือตอบข้อหารือของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือดังกล่าว นั้น หนังสือฉบับพิพาทถือเป็นการแสดงความเห็นในทางกฎหมายอันเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของฝ่ายปกครองก่อนที่จะมีคำสั่งทางปกครอง จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน



หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวและไม่อาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๑/๒๕๖๑)

(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่มีชื่อผู้ฟ้องคดีถือกรรมสิทธิ์รวม แปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๙๔ ตำบลมหาพฤฒาราม (บางรัก) อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยที่ดินแปลงนี้มีแนวเขตด้านทิศตะวันออกจดถนนแพรกบ้านนายต่อมา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้อำนวยการเขตบางรัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้เปลี่ยนแปลงชื่อทางสาธารณประโยชน์จาก ถนนแพรกบ้านนาย เป็น ซอยวัดมหาพฤฒาราม ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อขอให้เปลี่ยนชื่อทางพิพาทเป็นถนนแพรกบ้านนายดังเดิมแล้ว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เปลี่ยนชื่อและติดตั้งป้ายแสดงชื่อทางจาก ซอยวัดมหาพฤฒาราม เป็น ถนนแพรกบ้านนาย ตามหลักฐานที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน นั้น บุคคลที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีโดยขอให้เปลี่ยนแปลงชื่อถนนตามความประสงค์ของตนได้นั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเปลี่ยนชื่อถนนโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ระหว่างเจ้าของที่ดิน ผู้อุทิศที่ดินให้เป็นถนนสาธารณะ กับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับถนนพิพาทและเป็นผู้ใช้ถนนพิพาทดังกล่าวโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินหรือทายาทของเจ้าของที่ดินที่ได้แสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้เป็นถนนซอยพิพาท โดยมีเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ว่าประสงค์จะให้ใช้ชื่อถนนว่าถนนแพรกบ้านนายแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับ



ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๙/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๙๘๑ แขวงทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยพื้นที่หลังบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ด้านนอกโครงการหมู่บ้านจัดสรร มีที่ดินรกร้างว่างเปล่าต่อเนื่องมาจากลำบึงต้นกระทุ่ม ผู้ฟ้องคดีจึงได้ครอบครองและปลูกผักสวนครัวบนที่ดินดังกล่าว ต่อมาเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานเขตคลองสามวา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ใช้รถขุดลอกที่ชายดิ่งบึงต้นกระทุ่มเป็นเหตุให้พืชสวนครัวที่ผู้ฟ้องคดีปลูกไว้หลังบ้านดังกล่าวเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าไปในบริเวณพิพาทอีก และให้มีการชดเชยค่าเสียหายในมูลละเมิด นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปครอบครองและปลูกสร้างรั้วและพืชสวนในที่ดินพิพาทซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่ดินที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการเข้าไปครอบครองและบุกรุกที่สาธารณะโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ ขึ้นในชั้นนี้แล้ว และแม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ในการขุดลอกลำบึงต้นกระทุ่ม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับพวกได้ใช้รถแบ็คโฮเข้าไปรื้อถอนรั้วและพืชสวนที่ผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างไว้จนได้รับความเสียหายก็ตาม แต่เมื่อการปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการเข้าไปครอบครองและปลูกสร้างในที่สาธารณะซึ่งเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้บอกกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตาม โดยนิตินัยแล้วจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ที่อาจทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๐๑/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลวังผาง และเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณในสังกัดของเทศบาลตำบลวังผาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสภาเทศบาลตำบลวังผาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยใช้เสียงข้างมากลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ



และการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างเทศบัญญัติฯ ของคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่งตั้ง มีการจัดทำหลักการและเหตุผลประมาณการรายรับ-รายจ่าย ขึ้นใหม่ เป็นการกระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลวังผาง ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีตำบลวังผางมอบหมาย ตามนัยมาตรา ๔๘ เอกราชแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในเบื้องต้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังผาง และเมื่อได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลวังผางพิจารณาอนุมัติแล้ว ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลวังผางที่จะพิจารณานำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ และคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่งตั้ง มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข จึงมิได้มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลวังผางในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณผู้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๔/๒๕๖๐)

(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการละเลยต่อหน้าที่

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุตรและผู้จัดการมรดกของนาย ย. ได้นำหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเคียน อำเภอกะทู้ จังหวัดพังงา ของนาย ย. ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด



พังงา สาขาตะกั่วทุ่ง โดยที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าคลองหาดทราย-เปลือกหอย-คลองท่าอยู่” ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๗ เขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าคลองหาดทราย-เปลือกหอย-คลองท่าอยู่” ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๘๗/๒๕๑๖ เขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ทั้งแปลง ซึ่งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๖๘๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดินแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้แจ้งการครอบครองมาโดยตลอด โดยเป็นการครอบครองก่อนที่จะประกาศสงวนหวงห้ามเป็นเขตป่าและเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นการครอบครองที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นควรออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามการครอบครองและทำประโยชน์ แต่กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น จนถึงวันฟ้องคดีนี้ เจ้าพนักงานที่ดินยังไม่ดำเนินการให้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับโฉนดที่ดินตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๕๒/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๑๐๔ ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยไม่มีเอกสารสิทธิ และได้รับการให้จากบิดา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อที่ ๖๖ ไร่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมา มีการเพิกถอนป่าห้วยยาง จังหวัดนครราชสีมา ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด เพื่อบริหารที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าที่ดินพิพาทได้ถูกกำหนดเป็นแปลงเลขที่ ล. ๒๕๒ กลุ่ม ๕๒ ระบุว่า ส.ป.ก. ที่ ๘๒๔๔ โดยปรากฏหลักฐานว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือรับมอบที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๒๘) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๓ ซึ่งระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบแนวเขตแปลงที่ดิน และได้รับมอบที่ดิน



จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังนี้ แปลงเลขที่ ล. ๒๕๒ กลุ่ม ๕๒ ระบุว่า ส.ป.ก. ที่ ๘๒๔๔ เนื้อที่ ๖๖ ไร่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการเพิกถอน น.ส. ๓ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๗๒๕/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ ๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แต่ปรากฏว่าประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปฏิเสธการเป็นกรรมการสอบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีหนังสือขอทราบผลการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แต่ไม่มีการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยเร็ว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ ๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิเสธการเป็นกรรมการสอบ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดี จึงอาจมีผลกระทบต่อเนื่องจนอาจทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๔๕/๒๕๖๐)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อหามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ดำเนินการโครงการเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๓๐ คัน ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปล่อยปลละเลยไม่แนะนำ เสนอแนะวางแผนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการและบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้ระเบียบกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันจัดหารถพยาบาล จำนวน ๑๓๐ คัน ทดแทนรถพยาบาลคันเดิมที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แนะนำ เสนอแนะ วางแผนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดหารถพยาบาลอย่างเพียงพอ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกประกาศหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการและบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้ระเบียบกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น การดำเนินการโครงการเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๓๐ คัน ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เป็นการกำหนดนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การดำเนินโครงการดังกล่าว จึงเป็นการบริหารงานภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ว่าการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ในการกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีดุลพินิจพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น กรณีดังกล่าวเป็นดุลพินิจ

